
2023년 한국수자원조사기술원

제 1 차 특 정 감 사 결 과

[경영지원실 업무처리 실태 점검]

2023. 04. 05.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

2023-제1호 감사처분심의위원회 의결서

【건 명】 제1차 특정감사(경영지원실 업무처리 실태 점검)

제1차 특정감사(경영지원실 업무처리 실태 점검) 결과에 따라 한국수자원조사기술원장에게 “감사결과 처분요구서”와 같이 처분 요구할 것을 의결합니다.

2023년 04월 03일

위원장	김 ○ ○	[인]
위원	이 ○ ○	[인]
위원	박 ○ ○	[인]
위원	이 ○ ○	[인]
위원	한 ○ ○	[인]

목 차

I. 특정감사 실시개요	1
II. 주요 사안별 개요	3
III. 주요 사안별 감사결과	7
IV. 감사결과 처리 및 처분요구	11
V. 감사총평	12

I. 특정감사 실시개요

□ 추진배경 및 목적

- (추진배경) 기술원은 전산·정보 시스템 구축과 관련된 구매·계약업무 중 부적절한 업무처리 내역이 일부 확인됨에 따라 경영지원실에서 처리된 구매·계약 업무 전반에 대한 점검·조사 요구

※ 감사의뢰(경영지원실-1298, 2023.02.28.)

- (추진목적) 경영지원실에서 처리한 구매·계약 업무 전반에 대해 점검하고 의혹이 제기된 사항에 대한 문제점을 확인하여 위법·부당한 사실에 대한 조치 및 제도개선

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정」 제5조(감사범위) 제2호 및 제6호

※ 제2호 "원장이 요청하는 감사 관련 업무", 제6호 "기타 감사가 그 직무상 필요하다고 인정하는 사항"

- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사대상	• 경영지원실 구매·계약 업무	
감사기간	• '23.03.13.(월) ~ 03.17.(금), 5일	• 예비감사 5일 ('23.03.06. ~ 03.10.,)
점검내용	• 계약관련 법령·규정 준수 여부 • 기타 계약상 갑질에 관한 사항	
감사반 구성	• 감사담당자 등 6명(청렴시민감사관 3명, 감사실 3명)	감사반장: 감사실장
사전교육	• 감사담당자 교육('23.03.14 점검내용, 점검방법, 유의사항 등)	

□ 중점사항

- (관련법령 및 규정 등) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「계약

업무요령」, 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 등

○ (중점사항) 직무권한 등을 행사한 부당 행위 및 소극행정

감사항목	중점사항
구매·계약에 관한 사항	「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 계약에 관한 사항 「계약업무요령」에 따른 구매·계약에 관한 사항
행동강령에 관한 사항	「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제16조에 관한 사항 제16조(투명한 회계 관리) 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 한다. 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제22조의2에 관한 사항 제22조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 임직원은 자신의 직무 권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다. (중략) 3. 기술원이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 기술원의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가(轉嫁)하거나 업무처리를 부당하게 지연하는 행위 (이하 생략) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제24조에 관한 사항 제24조(청렴한 계약의 체결 및 이행) ① 임직원은 기술원에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다. ② 임직원은 제1항의 입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품등을 요구하거나 불공정한 거래 조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 아니 된다.
소극행정에 관한 사항	「적극행정 운영규정」에 따른 소극 행정 <별표 제1호> - 소극적 업무처리 형태: 적당처리, 업무태만, 책임전가, 변화저항 - 책임회피적 업무처리 형태: 무책임성, 고압적 처리, 수동적 처리

○ (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 또는 개인 포상 추천

II. 주요 사안별 개요

□ 통합경영정보시스템(ERP) 구축 및 유지보수 용역

○ (추진개요)

구 분	내 용	비 고
'19.12.02.	• 한국수자원조사기술원 정보화전략계획 및 정보보안 컨설팅 용역	
'20.10.27.	• 통합경영정보시스템(ERP) 구축 용역 사업 계약 ※ 계약방법: 일반경쟁(총액)_협상에 의한 계약, 계약상대자: (주)영림원	
'21.08.27.	• 통합경영정보시스템(ERP) 구축 용역 사업 준공	
'22.07.21.	• 하반기 통합경영정보시스템(ERP) 유지보수 용역 수의계약	
'23.01.05.	• 통합경영정보시스템(ERP) 유지보수 계약 시행 ※ 계약상대자의 불법하도급 등 문제가 확인되어 유지보수 계약 잠정 중단	

○ (주요사항) 비위행위 유형 및 관련자 책임의 한계

구 분	내 용	비 고
'20.10. ~ '21.08.	• (주)영림원은 통합경영정보시스템(ERP) 구축의 일부를 (주)비앤아이에 불법하도급 ※ (주)영림원의 불법하도급, 업무방해 등에 대해서는 별도 조사 중인 사항으로 감사대상에서 제외	
'21.08. ~ '22.07.	• 통합경영정보시스템(ERP) 구축 용역 사업 준공 및 하자보수 ↳ 업무담당자는 통합경영정보시스템(ERP) 구축 용역에서 (주)비앤아이가 통합경영정보시스템(ERP) 구축에 참여한 사실 인지	
'22.07. ~ '22.12.	• 하반기 통합경영정보시스템(ERP) 유지보수 용역 ↳ 업무담당자는 (주)비앤아이가 하자보수 업무를 수행한 사실을 인지하고 (주)영림원과 수의계약	
'23.01. ~	• '23년 통합경영정보시스템(ERP) 유지보수 용역 ※ 계약상대자의 불법하도급 등 문제가 확인되어 유지보수 계약 잠정 중단 ↳ 업무담당자는 (주)비앤아이가 하자보수 업무를 수행한 사실을 인지하고 (주)영림원과 수의계약	

□ 전산실 네트워크 인프라 구축

○ (추진개요)

구 분	내 용	비 고
'21.03.02.	• 한국수자원조사기술원 업무공간 리모델링 통신공사	
'21.03.	• 서버실 허브랙 3대 및 무선공유기 1대, FDF(광케이블 분배기) 1식, 네트워크 스위치 1대 납품	
'21.06.21.	• “한국수자원조사기술원 업무공간 리모델링 통신공사” 준공 및 대가 지급	
'22.04.25.	• '22년 무선랜 보안 환경개선 계획에 따른 작업	
'22.06.03.	• “'22년 무선랜 보안 환경개선 계획에 따른 작업” 대가 지급	

○ (주요사항) 비위행위 유형 및 관련자 책임의 한계

구 분	내 용	비 고
'21.03.	• 네트워크 인프라 구축 관련 네트워크 장비 임의 납품 ↳ 서버실 허브랙 3대 및 무선공유기 1대, FDF(광케이블 분배기) 1식, 네트워크 스위치 1대 납품	
'21.04.26.	• 계약상대자로부터 네트워크 장비 견적서 요구	
'22.03.26.	• 유지보수 업체와 견적서 발급 업체명이 상이하여 견적서 수정 요구 ↳ SIT 정보통신 → (주)하이패스텔	
'22.04.05.	• '21.03. 납품된 네트워크 장비의 견적금액 감액 요구 ↳ 5,344,000원 → 4,959,000원('22.04.09.)	
'22.04.	• 기 납품된 네트워크 장비 중 허브랙 1대의 비용을 “'22년 무선랜 보안 환경개선 계획에 따른 작업” 금액에 포함하여 견적서를 발급 하도록 요구 ↳ '21.03. 납품 완료된 허브랙 1대 750,000원 포함	
'22.04.25.	• 최종 견적서 재발급 ↳ 최종 견적금액 4,134,000원	
'21.04.26. ~ '23.03.	• 네트워크 인프라 구축 관련 네트워크 장비 임의 구매 후 대가 미지급 ↳ ('22.12.) 네트워크 장비 임의 납품 및 대가 미지급 관련 사항 보고	

정보보안 시스템 구축(문서보안 솔루션)

○ (추진개요)

구 분	내 용	비 고
'21.08.04.	• 문서보안 솔루션(DRM) 구매	
'21.09.03.	• 문서보안 솔루션(DRM)용 서버 구매	
'21.09.07.	• 문서보안 솔루션(DRM) 납품 완료	실제납품
'21.09.07.	• 문서보안 솔루션(DRM) 설치	
'21.10.15.	• 문서보안 솔루션(DRM) 구매 대가 지급	
'22.10.11.	• 문서보안 솔루션(DRM) 시행	
'22.10.20.	• 문서보안 솔루션(DRM) 유지보수 계약	

○ (주요사항) 비위행위 유형 및 관련자 책임의 한계

구 분	내 용	비 고
'21.08.04.	• 문서보안 솔루션(DRM) 구매 ⇒ 문서보안 솔루션(DRM) 서버 모듈 구매 누락	
'21.08.	• User용 클라이언트 구매 수량 변경(440ea → 200ea) 후 서버 모듈 임의 납품 협의 ⇒ 제조사에서 서버 모듈 비용 일부를 부담하도록 종용	
'21.09.07.	• 문서보안 솔루션(DRM) 납품 완료 ⇒ 서버 User용 클라이언트 200ea, 서버 모듈 포함	
'21.10.15.	• 문서보안 솔루션(DRM) 구매 대가 지급 ⇒ 문서보안 솔루션(DRM) 서버 모듈 대가 미지급	
'22.08.19.	• 문서보안 솔루션(DRM) 서버모듈 미구매에 관한 제조사 E-mail 접수	
'22.12.09.	• 문서보안 솔루션(DRM) 관련 현황 보고(팀장 → 실장)	
~ 23.03.	• 문서보안 솔루션(DRM) 서버 모듈 대가 미지급	

□ 2022년 업무공간 이사 위탁용역

○ (추진개요)

구 분	내 용	비 고
'22.02.25.	• 업무공간 이사 위탁용역 계약('22.02.28. ~ 04.02.) ※ 계약상대자: 오릉, 계약방법: 수의계약	
'22.04.24.	① 계약상대자 업무공간 이사 위탁용역 준공계 제출 ② 업무담당자 업무공간 이사 위탁용역 준공계 접수	수기
'23.02.	• 경영지원실 회계처리 현황 검토 중 대가 미지급 내역 확인	

○ (주요사항) 비위행위 유형 및 관련자 책임의 한계

구 분	내 용	비 고
'22.04.	• 업무공간 이사 위탁용역 준공계 접수 후 준공처리 누락	
'22.04.26.	• 대가 지급 조건으로 세금계산서 발급 요구 ↳ 승인번호_20220426-10000000-61810364	
'22.07.01.	• 준공처리 누락으로 수정세금계산서 발급 요구 ↳ 승인번호_20220701-10230119-46687878	
'22.07.	• 계약상대자로부터 1차 대가 지급 요구	
'22.11. 초 ~ 12. 말	• 계약상대자로부터 2차 대가 지급 요구	
'23.01.19.	• 대가 지급 조건으로 세금계산서 발급 요구 ↳ 승인번호_20230119-10230119-46695863	
~ 23.03.	• 업무공간 이사 위탁용역 대가 미지급	

Ⅲ. 주요 사안별 감사결과

□ “통합경영정보시스템(ERP) 구축 및 유지보수 용역” 감사결과

○ 통합경영정보시스템(ERP)(이하 “ERP”라 한다) 유지보수 용역에 대하여 관련자 조사 및 서면 자료들을 검토한 결과

① 관련자는 (주)비앤아이가 ERP 개발에 참여한 사실을 무상 하자보수가 시작되는 시점에 인지하고도 자의적인 판단에 따라 묵인

⇒ 관련 법령에 따라 기술원은 (주)영림원에 “시정” 요구할 수 있는 기회를 유실함에 따라 유무형의 재산상 손실 발생

☛ 「소프트웨어 진흥법」 제51조제7항

- 국가기관등의 장은 하도급 제한규정 준수 여부를 지속적으로 관리·감독하여야 하고, 제1항부터 제5항까지의 규정을 위반한 소프트웨어사업자에게 시정을 요구하여야 한다.

② 또한 자의적인 판단에 따라 (주)비앤아이의 유지보수 공동수행 사실을 묵인하고 (주)영림원과 ERP 유지보수 계약을 실시함에 따라 (주)영림원과 (주)비앤아이로 유지보수가 이원화되어 직원들의 업무상 혼란 초래

⇒ (주)영림원과 실시한 유지보수 수의계약 사유가 「국가계약법」 위반에 해당하지 않으나 (주)비앤아이의 존재를 지속적으로 묵인

☛ “통합경영정보시스템(ERP) 유지보수 수의계약 사유

(「국가계약법 시행령」 제26조제1항제2호바,사목)

- 바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우
- 사. 이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우

하는 등 관련자의 행위가 「적극행정 운영규정」에 명시되어 있는 소극행정에 해당하는 것으로 확인

○ 상기 사실에 대하여 관련자는 “(주)비앤아이가 (주)영림원의 부서 또는 자회사 정도로 알고 문제가 없을 것으로 판단하여 보고하지 아니하였다”고 진술하고

있으나 자체조사에서 개발에 (주)비엔아이가 참여한 사실을 무상 유지보수 시점에 인지한 것으로 진술한 바 “(주)영림원의 부서 정도로 생각하였다”는 소명은 불인정, 또한 다른 사안에서 자회사가 발급한 견적서의 “업체명이 계약된 유지보수 업체와 상이하다”는 사유로 수정 발급하도록 요구한 바 “지회사로 알고 보고하지 아니하였다”는 소명도 불인정

□ “전산실 네트워크 인프라 구축” 감사결과

○ 네트워크 인프라 구축에 대하여 관련자 조사 및 서면 자료들을 검토한 결과

① 구매품의 등 행정절차 없이 네트워크 장비* 임의 구매

* 서버실 허브랙 3대 및 무선공유기 1대, FDF(광케이블 분배기) 1식, 네트워크 스위치 1대

② 임의 구매된 네트워크 장비가 500만원을 초과함에 따라 일상감사를 회피하기 위해 기 납품 완료된 네트워크 장비의 견적* 감액 요구

* 최초('21.03.22.) 견적가 5,344,000원 → 수정('22.04.05.) 견적가 4,959,000원

③ “'22년 무선랜 보안 환경개선 계획에 따른 작업”에서 기 납품된 허브랙(1대) 대가를 작업 금액에 포함하여 대가를 지급하는 등 회계부정(견적금액 부풀리기)

④ 계약상대자의 지속적인 대가 지급 요청에도 불구하고 네트워크 장비의 대가를 약 2년간 지급하지 아니하고 방치

하는 등 관련자의 행위가 「적극행정 운영규정」에 명시되어 있는 소극행정에 해당하고 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」에 명시되어 있는 외부 기관에 갑질을 행사한 사실 확인

○ 상기 사실에 대하여 관련자는 당시 기술원에서 추진한 “한국수자원조사기술원 업무공간 리모델링 통신공사”에 “네트워크 장비 구매가 누락되어 있는 사실을 인지하지 못하였다”고 진술하고 있으나 당시 과업지시서를 관련자가 검토한 바 있고 통신공사 계획을 수립한 이력이 있는 바 해당 소명은 불인정

□ “정보보안 시스템 구축(문서보안 솔루션)” 감사결과

○ 문서보안 솔루션(DRM)(이하 “DRM”이라 한다) 구매와 관련하여 자료를 검토한 결과

- ① DRM 구매 시 담당자는 서버 모듈 구매 누락을 인지하고 자의적인 판단에 따라 **계약조건* 임의 변경**

* User용 라이선스 440ea → 200ea, 서버 모듈 임의 납품

- ② DRM 서버 모듈 구매 누락의 책임을 제조사에게 전가하여 **서버 모듈 비용을 일부 부담하도록 종용**

⇒ User용 라이선스 차액을 DRM 서버 모듈 비용으로 상계하고 일부는 제조사에서 부담하도록 종용

- ③ 제조사의 대가 지급 요구에도 불구하고 DRM 서버 모듈 대가를 **1년 이상 지급하지 아니하고 방치**

하는 등 관련자들의 행위가 「적극행정 운영규정」에 명시되어 있는 **소극행정**에 해당하고 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」에 명시되어 있는 **외부기관에 갑질을 행사한 사실 확인**

- 상기 사실에 대하여 **구매담당자**는 계약조건 임의 변경 등의 행위를 **전산정보팀장**에게 보고하고 지시에 따라 처리한 사항으로 진술하고 있으나 **전산정보팀장**은 “보고받은 바 없다”, “기억나지 않는다”로 진술하는 등 당사자간 진술 내용이 상이하고 특별히 규명할 수 있는 증거가 미비함에 따라 **책임의 한계 규명 불가**, 다만 책임의 한계 규명 불가에도 불구하고 **전산정보팀장**은 구매담당자의 직상감독자로서 「징계요령」 제13조제1항에 따라 구매담당자의 비위행위에 대한 **공동 책임**

□ “2022년 업무공간 이사 위탁용역” 감사결과

- 2022년 업무공간 이사 위탁용역과 관련하여 관련자 조사 및 서면 자료들을 검토한 결과

- ① 계약상대자로부터 용역 준공계가 제출되고 담당자가 직접 접수하였음에도 불구하고 **준공 처리 누락**
- ② 계약상대자로부터 용역 준공에 따른 **대가 지급 요구를 2차례 받았음에도 불구하고 대가를 지급하지 아니하고 방치**

⇒ 용역의 대가가 미지급된 사실이 경영지원실 회계처리 현황 검토 중 확인될 때까지 보고 및 조치없이 방치

하는 등 관련자들의 행위가 「적극행정 운영규정」에 명시되어 있는 **소극행정**에 해당하고 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」에 명시되어 있는 **외부 기관에 갑질을 행사한 사실 확인**

- 또한 사실관계 조사 과정에서 관련자는 과거 “ADCP용 부대장비(노트북) 구매” 시 업무처리 지연 등의 사유로 계약상대자에게 **사비 9,450,760원을 우선 지급('19.07.15.)**하고 회계처리('19.12.) 시 **해당 금액(9,450,760원)을 본인 계좌로 수령한 사실 자진신고**

⇒ 관련자료를 확인한 결과 조달청에서 발급된 청구금액과 관련자 수령금액이 일치하고 내부 승인 후 지급된 사항으로 금품수수등에 해당없는 것으로 확인, 다만 향후 금품수수등이 확인될 경우 「청탁금지법」 위반 등으로 고발 등 검토

※ 자진신고된 사항은 「징계요령」 제4조의3제1항에 따라 징계사유의 시효 초과로 징계 요구 제외

- 자진신고 내용을 제외한 상기 사실에 대하여 **관련자는 비위행위는 부서장 보고없이 관련자가 독단적으로 수행한 사항**이며 비위행위의 모든 사실에 대하여 **인정**

IV. 감사결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 감사 확인사항 도출 → 문답서/확인서 징구 → 감사처분심의위원회* → 감사 결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보**

* 감사규정 제25조에 따라 감사결과 처분의 공정을 도모하기 위해 설치·운영 가능

** 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능

- (적극행정 면책) 적극행정 면책 검토대상 “문”

□ 증거 서류 등의 징구

- (문답서) 관련자들의 위반행위에 대한 사실관계 확인 및 책임의 한계를 규명하기 위한 문답서 작성(3건)
- (확인서) 관련자들의 비위행위에 대한 확인서 징구(4건)

□ 감사 결과 회의

- (감사결과회의) 특정감사 결과에 따른 처분 요구내역의 공정성 제고를 위해 “감사처분심의위원회” 설치·운영
 - 「감사규정」 제23조 제4항에 따라 감사결과 및 처분 요구내역 검토·의결
- (결과확정) 감사처분심의위원회 의결로 제1차 특정감사 결과 확정('23.04.03.(월))

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구) “제1차 특정감사(경영지원실 업무처리 실태 점검)” 결과에 따라 관련자에 대한 신분상·행정상 처분 요구
 - 신분상 처분 4건(경고 1건, 징계 3건), 행정상 처분 1건(시정)
- (통보사항) 제1차 특정감사 처분요구 명세서 및 감사결과 처분요구서

V. 감사 총평

제1차 특정감사는 경영지원실에서 처리된 업무(구매·계약 등) 전반에 대하여 점검하고 감사요구된 사안에 대한 객관적인 사실관계 조사를 통해 부당행위에 대한 조치 및 제도개선을 추진하고자 하였다.

우선 감사실에서 ○○○○○○ 각 팀별 업무(구매·계약 등)처리 내용을 점검한 결과 자체감사 요구된 사안 외 특별히 절차상 문제가 있거나 부당한 업무처리 내역은 확인된 바 없었다. 다만 자체감사가 요구된 사례들을 살펴보면 최근 공공부문에서 집중관리하고 있는 소극행정과 외부기관에 대한 갑질이 행하여진 사실이 확인되고 직원들이 이를 명확하게 인식하지 못하고 있는 것으로 파악된다. 따라서 기술원은 임직원 교육 시 소극행정 사례와 직무권한을 행사한 부당행위 사례 교육을 실시하여 임직원들의 인식개선에 노력하고 주기적인 실태 점검을 통해 위반행위가 근절될 수 있도록 철저한 관리가 필요하다.

제1차 특정감사와 관련하여 청렴시민감사관들은 공공기관 구매·계약 등에서 잘 볼 수 없는 위반 내역이 발생하고 있다는 점에서 직무담당자뿐만 아니라 결재선상에 있는 상급자에 대해서도 보다 철저한 계약 및 회계 관련 규정 준수 교육이 필요하고 위반자에 대해서는 “금전적 책임 부과 등도 검토할 필요가 있다”는 의견을 제시하는 한편 특정감사 중 확인된 외부기관에 대한 갑질 및 소극행정에 대해 기술원내 사례 공유를 통해 재발방지를 위한 노력이 필요하다는 의견도 함께 제시하였다.

제1차 특정감사는 확인된 특정사안에 대하여 검토하고 결과를 도출하였으며 향후 본 특정감사에서 확인되지 않은 소극행정 및 외부기관에 대한 갑질이 확인될 경우 추가 특정감사를 실시하여 처리할 수 있도록 할 것이다.

붙임1 제1차 특정감사 처분요구 명세서

□ 신분상 처분(4건)

No.	처분요구 내역 명세							
1	부서명	○○○○○○○	직 급	△△△△△	성 명	◇◇◇◇	처분요구	경 고
	지적사항	✓ (지적사항) 부서(소관업무) 관리 소홀 - 소극행정 및 외부기관(계약상대자)에 대한 갑질 행위 등 부서원들의 비위행위에 대한 관리 소홀						
2	부서명	○○○○○○○	직 급	△△△△△	성 명	◇◇◇◇	처분요구	징 계
	지적사항	✓ (지적사항) 소극행정 및 외부기관(계약상대자)에 대한 갑질						
3	부서명	○○○○○○○	직 급	△△△	성 명	◇◇◇◇	처분요구	징 계
	지적사항	✓ (지적사항) 소극행정 및 외부기관(계약상대자)에 대한 갑질						
4	부서명	○○○○○○○	직 급	△△△△△	성 명	◇◇◇◇	처분요구	징 계
	지적사항	✓ (지적사항) 소극행정 및 외부기관(계약상대자)에 대한 갑질 ✓ (행정사항) 자진신고한 “ADCP용 부대장비(노트북) 구매”의 부적절한 회계처리 사안은 징계 시효(3년) 초과로 처분 대상에서 제외						

□ 행정상 처분(1건)

No.	처분요구 내역 명세			
1	부서명	○○○○○○○	처분요구	시 정
	행정조치	'21.03. 관련자가 임의 납품 받아 설치된 전산실 네트워크 장비 대가 중 지급되지 못한 4,590,000원을 계약상대자에게 지급		

□ 현지조치(2건)

No.	현지조치 내역 명세
1	(통보) '21.09. 임의 납품되어 미지급된 DRM 서버 모듈 대가는 특정감사 중 계약상대자의 요청에 따라 '23.03.23. 42,786,700원 지급 완료
2	(통보) '22.04.24. 준공 요청되어 미지급된 이사 위탁용역의 대가는 특정감사 중 계약상대자의 요청에 따라 '23.03.22. 11,030,000원 지급 완료

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감사명】 제1차 특정감사(경영지원실 업무처리 실태 점검)

【지적사항】 부서(소관업무) 관리 소홀

【관련자】 ○○○○○○ ◇◇◇◇ △△△△△

【처분사항】 (신분상) 경고

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

- 「직제규정」 제11조(주요조직 및 하부조직의 장)제1항
 - 주요조직의 장은 소속 하부조직의 제반업무를 관장한다.
- 「위임전결요령」 제4조(권한과 책임)
 - 전결권자는 그 위임 받은 업무처리에 필요한 권한을 가지며 또한 그에 대한 책임을 진다.
- 「징계요령」 제13조(비위행위자의 감독자에 대한 문책기준)제1항
 - 동일사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 별표 제7호의 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 징계를 의결하여야 한다. 다만, 별표 제7호의 비위행위자와 감독자에 문책순위 1에 해당하지 아니하는 직원이 그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법 타당하게 조치한 경우에는 징계의결을 하지 아니할 수 있다. (이하 생략)

2. 점검결과 확인사항

- 기술원에서는 관련자에게 '20.02.01.부터 현재까지 ○○○○○○¹⁾의 장으로서

¹⁾ '20.02.01. ○○○○○○ → '21.03.01. ○○○○○○ → '21.12.28. ○○○○○○

관련 규정에 따라 소속 직원들이 소관 업무를 원활하게 처리하고 업무처리에 부당한 행위가 발생하지 아니하도록 점검·관리할 책임 부여

- ○○○○○에서는 아래와 같이 부서 직원들의 업무가 부적절하게 처리된 바 있고 장기간 방치되는 등 부서장의 관리 소홀 확인

① (舊)○○○○○에서는

- 통합경영정보시스템(ERP) 구축 및 유지보수 용역에서 용역관리, 계약관리 부적절 등 소극행정
- 전산실 네트워크 인프라 구축과 관련하여 네트워크 장비 임의 도입 및 대가 미지급, 부적절한 회계 처리 등 소극행정과 외부기관 갑질
- 정보 보안 시스템 구축과 관련하여 임의 계약변경, 대가 미지급 등 소극행정과 외부기관 갑질

② (舊)○○○에서는 이사 위탁용역에 대한 행정처리 누락, 대가 미지급 등 소극행정과 외부기관 갑질

- 관련자는 상기 확인된 부당한 행위들에 대한 결재권자로서 관리·점검·시정 등 관리자의 책임이 있으나 소관부서 및 업무에 대한 관리 소홀 확인

- 기처분 이력 “무”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- (관련자) ○○○○○의 업무를 총괄하는 부서장으로서 하부 조직에서 발생한 비위행위에 대한 책임을 통감하고 있으며 소관업무 관리 소홀 인정

- (감사처분심의위원회) ○○○○○에서 발생한 일련의 사안은 대내외적으로 기술원이 회복하기 힘든 비위행위이고 그 정도가 적지 아니함에 따라 「징계 요령」 별표 제7호 “비위행위자와 감독자에 대한 문책기준”에서 정한 문책 필요, 다만 하부조직 비위행위 발생 당시 관련자가 인지할 수 없었을 것으로 파악되고 인지한 이후 적극적으로 조치하고자 노력한 사항들이 확인되는 바 「징계요령」 제13조제1항 후단에 따라 “징계” 요구에서 제외하는 것이 타당

4. 조치 요구사항

【경고요구】 한국수자원조사기술원장은 「직제규정」 및 「위임전결요령」에 따라 부여된 책임을 완수하지 못한 관련자에게 경각심 고취와 재발방지를 위하여 “경고” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 특정감사(경영지원실 업무처리 실태 점검)

【지적사항】 소극행정 및 외부기관(계약상대자)에 대한 갑질

【관 련 자】 ○○○○○○ ◇◇◇◇ △△△△△

【처분사항】 (신분상) 징계, (행정상) 시정

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제22조의2제3호

- 기술원이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 기술원의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가(轉嫁)하거나 업무처리를 부당하게 지연하는 행위

○ 「적극행정 운영규정」 <별표 제1호>

구 분	분 류	판단 기준
소극적 업무처리 형태	적당처리	① 근본적인 대책 없이 현실을 모면하기 위해 임기응변적으로 업무를 처리
	업무태만	② 소관·연관 업무를 미검토·미처리하거나 사후조치를 방지
		④ 관리·감독 소홀, 수수방관, 느장 대응 등 지연

※ 「적극행정 운영규정」 <별표 제1호> 내용 일부 발췌

○ 「징계요령」 제13조(비위행위자의 감독자에 대한 문책기준)

- 동일사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 별표 제7호의 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 징계를 의결하여야 한다. (이하 생략)

2. 점검결과 확인사항

(가) 통합경영정보시스템(ERP) 구축 및 유지보수 용역

- 관련자는 ○○○○팀장으로서 통합경영정보시스템(ERP)(이하 “ERP”라 한다) 구축 용역 사업 준공 후 '22.08. 경 계약상대자인 (주)영림원이 (주)비앤아이에 불법하도급한 사실을 인지하고도 자의적인 판단에 따라 내부보고를 실시하지 아니하고 묵인
 - 관련 법령에 따라 기술원이 (주)영림원에 “시정” 요구할 수 있는 기회 유실함으로써 유무형의 재산상 손실 발생
- 또한 '22.07. 경 “하반기 ERP 유지보수” 용역 계약에서도 (주)비앤아이의 유지보수 업무 수행 사실을 묵인하여 유지보수 업무 이원화에 따른 직원들의 업무 혼란 초래
 - '23년 ERP 유지보수 계약도 동일하게 수의계약으로 처리하고자 하였으나 (주)영림원의 불법하도급과 관련된 조사가 진행됨에 따라 잠정 중단
 - * (주)영림원의 불법하도급, 업무방해 등에 대해서는 별도 조사 진행 사항으로 제외

(나) 전산실 네트워크 인프라 구축

- 관련자는 '21.03. 내부 구매품의 등 승인없이 네트워크 장비* 임의 납품 요구
 - * 서버실 허브랙 3대 및 무선공유기 1대, FDF(광케이블 분배기) 1식, 네트워크 스위치 1대
- 임의 납품 건에 대하여 '21.04. ~ '22.04.까지 계약상대자에게 대가지급 조건으로 4회에 걸쳐 (변경)견적서 제출 요구
 - '22.04. 일상감사를 회피하기 위하여 납품 완료된 장비 대가 감액 견적 요구
- '22.04. 납품된 네트워크 장비(허브랙) 1대의 비용을 통신공사 시 납품된 것으로 허위작성하여 대가를 지급하는 등 일반적으로 허용되지 않는 회계처리
 - 견적금액 부풀리기 등 회계부정
- 대가지급 조건으로 다수의 견적서를 징구하고 계약상대자의 대가 지급 요청이 있었음에도 불구하고 대가 미지급
 - 감사일 현재('23.03.) 네트워크 장비 납품 대가 미지급

- ① '21.03. 최초 견적 금액 5,340,000원
- ② '22.04. 통신공사에서 금액 부풀리기로 부적절하게 지급 처리된 금액 750,000원
- ③ 최종 미지급 금액(① - ②) 4,590,000원

(다) 정보보안 시스템 구축(문서보안 솔루션)

- 관련자는 '21.09. ○○○○팀장으로서 담당자가 문서보안 솔루션(DRM)(이하 “DRM”이라 한다) 구매 시 서버 모듈 구매 누락으로 DRM을 사용할 수 없게 되어 업무담당자가 **계약내용을 임의 변경하고 서버 모듈을 임의 납품**하도록 업체를 **종용한 사실을 확인·조치**할 수 있었음에도 **책임회피 및 적당처리**
 - 계약내용 임의 변경(User 라이선스 440ea → 200ea, 서버 모듈 추가)
 - ↳ 계약내용 임의 변경 후 차액을 추가된 서버 모듈 대가에서 상계하도록 계약 상대자 종용
- '22.08.19. DRM 서버 모듈 미구매에 대한 **제조사의 통보**를 받고도 적극적인 조치없이 **약 4개월** 동안 **방치**하는 등 **업무처리 지연**
 - '22.12.09. 경영지원실장에게 보고하는 등 업무처리 지연

(라) 기처분 이력

- 2021년 내부 갑질신고 조사 결과 “**경고**” 1회

3. 감사처분심의위원회 의견

아래 적시된 바와 같이 관련자가 책임 회피한 일부 행위들을 포함하여 조사 과정에서 확인된 행위들은 **소극행정**에 해당하고 **외부기관에 갑질을 행사**한 것으로 **확인**되는 바 관련 규정에 따라 **엄중 처분** 필요

- ▶ 「적극행정 운영규정」 <별표 제1호>에 따른 **소극행정(적당처리, 업무태만)**
(ERP 구축) (주)영림원의 불법하도급 및 (주)비앤아이의 유지보수 업무수행을 인지하고도 자의적인 판단으로 묵인
 - ↳ 기술원이 (주)영림원에 “시정” 요구할 수 있는 기회를 유실함으로써 유무형의 재산상 손실 발생

(ERP 유지보수) ERP 유지보수 이원화에 따른 직원들의 업무 혼란 초래

(네트워크 인프라 구축)

❶ 내부 승인없이 네트워크 장비 임의 납품

❷ 견적 부풀리기 등 부적절한 회계처리

(정보보안 시스템 구축)

❶ DRM 도입 시 업무담당자의 부적절한 행위들을 확인·조치할 수 있었음에도 불구하고 책임회피 및 적당처리

❷ DRM 서버 모듈 미구매 통보를 받고도 업무 처리 지연

▶ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제22조의2제3호에 따른 **외부기관에 대한 갑질**

(네트워크 인프라 구축) ❶ 계약상대자에게 완료된 구매 대가 감액 요구

❷ 계약상대자의 대가 지급 요청에도 불구하고 대가 미지급

4. 조치 요구사항

【징계요구】 한국수자원조사기술원장은 「적극행정 운영규정」에 따른 소극행정과 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」을 위반하여 **외부기관에 갑질**을 행한 관련자에게 향후 유사사항이 발생하지 않도록 **엄중한 책임**을 묻어 “징계” 조치 하시기 바랍니다.

【시정요구】 '21.03. 관련자가 임의 납품 받아 설치된 **전산실 네트워크 장비** 대가 중 지급되지 못한 **4,590,000원**에 대해서는 기술원 내부 행정절차에 따라 계약상대자에게 **지급**할 수 있도록 **조치**하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 특정감사(경영지원실 업무처리 실태 점검)

【지적사항】 소극행정 및 외부기관(계약상대자)에 대한 갑질

【관 련 자】 ○○○○○○ ◇◇◇◇ △△△

【처분사항】 (신분상) 징계

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제22조의2제3호
 - 기술원이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 기술원의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가(轉嫁)하거나 업무처리를 부당하게 지연하는 행위
- 「적극행정 운영규정」 <별표 제1호>

구 분	분 류	판 단 기 준
소극적 업무처리 형태	적당처리	① 근본적인 대책 없이 현실을 모면하기 위해 임기응변적으로 업무를 처리
	업무태만	② 소관·연관 업무를 미검토·미처리하거나 사후조치를 방치
		④ 관리·감독 소홀, 수수방관, 느장 대응 등 지연

※ 「적극행정 운영규정」 <별표 제1호> 내용 일부 발췌

2. 점검결과 확인사항

(가) 통합경영정보시스템(ERP) 구축

- 관련자는 통합경영정보시스템(ERP)(이하 “ERP”라 한다) 구축 용역 감독관으로서

(주)영림원의 불법하도급과 (주)비앤아이의 유지보수 업무 수행 사실을 인지하고도
수수방관

(나) 정보보안 시스템 구축(문서보안 솔루션)

- 관련자는 '21.09. 담당자로서 문서보안 솔루션(DRM)(이하 “DRM”이라 한다) 구매 시 서버 모듈 구매 누락으로 DRM을 사용할 수 없게 됨에 따라 **계약내용을 임의 변경하여 서버 모듈을 임의 납품**하도록 종용
 - 계약내용 임의 변경 내용: User 라이선스 440ea → 200ea, 서버 모듈 추가
 - ↳ 계약내용 임의 변경 후 차액을 추가된 서버 모듈 대가에서 상계하도록 계약 상대자 종용
- 관련자의 서버 모듈 구매 누락 책임을 **제조사(주파수)에게 전가**하여 서버 모듈 **비용의 일부를 부담**하도록 종용
- 계약내용 임의 변경으로 서버 모듈이 납품·설치되었음에도 불구하고 이를 확인하지 아니하고 DRM 구매 대가 지급 과정에서 납품된 **서버 모듈에 대한 대가 미지급**
- '22.08. 중순 제조사로부터 **서버 모듈 대가 미지급에 대한 내용을 재확인** 하고도 업무 분장상의 관련자의 업무가 아님을 이유로 **수수방관**
 - 감사일 현재('23.03.) 계약상대자에게 약 42,786,700원 미지급

(다) 기처분 이력 “무”

3. 감사처분심의위원회 의견

아래 적시된 바와 같이 조사과정에서 확인되고 관련자가 인정한 행위들은 소극행정에 해당하고 외부기관에 갑질을 행사한 것으로 확인되는 바 관련 규정에 따라 **엄중 처분** 필요

- ▶ 「적극행정 운영규정」 <별표 제1호>에 따른 **소극행정(적당처리, 업무태만)**
(ERP 구축) 감독관으로서 (주)영림원의 불법하도급과 (주)비앤아이의 유지보수 업무수행을 인지하고도 수수방관

(정보보안 시스템 구축)

- ❶ 서버 모듈 계약 내용 임의 변경
- ❷ DRM 설치에 대한 확인없이 검수·검사조서 작성
- ❸ 관련자가 수행하였던 업무의 책임을 업무분장 등 사유로 수수방관

▶ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제22조의2제3호에 따른 **외부기관에 대한 갑질**

(정보보안 시스템 구축)

- ❶ 계약내용 임의 변경 후 차액을 추가된 서버 모듈 대가에서 상계하도록 계약상대자 종용
- ❷ 관련자의 서버 모듈 구매 누락을 제조사 책임으로 전가하고 서버 모듈 일부 비용을 제조사에서 부담하도록 종용
- ❸ 관련자가 요구한 계약 변경사항이 반영되어 납품이 완료되었음에도 불구하고 계약 상대방에게 서버 모듈 대가 미지급
- '22.08. 미지급된 사항을 재확인하고도 DRM 서버 모듈 대가 미지급

4. 조치 요구사항

【징계요구】 한국수자원조사기술원장은 「적극행정 운영규정」에 따른 소극행정과 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」을 위반하여 **외부기관에 갑질**을 행한 관련자에게 향후 유사사항이 발생하지 않도록 **엄중한 책임을 물어 “징계” 조치** 하시기 바랍니다.

【현지조치】 제1차 특정감사 중 계약상대자로부터 추가적인 대가 지급 요청이 발생함에 따라 감사실과 경영지원실이 협의하여 DRM 도입 시 **미지급된 서버 모듈 대가 42,786,700원은 지급 완료되었습니다.**(조치일 '23.03.22.)

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 특정감사(경영지원실 업무처리 실태 점검)

【지적사항】 소극행정 및 외부기관(계약상대자)에 대한 갑질

【관 련 자】 ○○○○○○ ◇◇◇◇ △△△△△

【처분사항】 (신분상) 징계

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제22조의2제3호

- 기술원이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 기술원의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가(轉嫁)하거나 업무처리를 부당하게 지연하는 행위

○ 「적극행정 운영규정」 <별표 제1호>

구 분	분 류	판단 기준
소극적 업무처리 형태	적당처리	① 근본적인 대책 없이 현실을 모면하기 위해 임기응변적으로 업무를 처리
	업무태만	② 소관·연관 업무를 미검토·미처리하거나 사후조치를 방치 ④ 관리·감독 소홀, 수수방관, 느장 대응 등 지연

※ 「적극행정 운영규정」 <별표 제1호> 내용 일부 발췌

2. 점검결과 확인사항

○ 관련자는 '22.02.28. ~ 04.22. 시행된 이사 위탁용역에서 계약상대자로부터 이사 위탁용역 준공계가 접수('22.04.24.)되었음에도 불구하고 감사일 현재

(‘23.03.)까지 준공처리 등 행정처리 없이 방치

- 또한 2회(‘22.07., ‘22.12.)에 걸쳐 계약상대자로부터 대가 지급 요구를 받고도 이사 위탁용역 대가(11,030,000원)를 특별한 사유없이 미지급
 - ‘22.04. ~ ‘23.03. 기간 동안 이사 위탁용역 대가 지급을 사유로 전자세금계산서를 4회에 걸쳐 (수정)발급하도록 요구

【세금계산서 발급 이력 조회 결과】

No.	구 분	발급일자	승인번호	금 액
1	수정세금계산서	2022.07.01	20220701-10230119-46687878	-11,030,000
2	세금계산서	2023.01.19	20230119-10230119-46695863	11,030,000
3	수정세금계산서	2023.03.08	20230308-10230308-88669019	-11,030,000
4	세금계산서	2023.03.08	20230308-10230308-88689337	11,030,000

※ 국세청 세금계산서 발급 사이트의 이력 조회 결과

- 계약상대자의 대가 지급 요구에 대한 일체의 행정처리 또는 내부보고를 수행하지 아니하고 대가 지급 처리 장기간 방치
- (자진신고) 관련자는 “ADCP용 부대장비(노트북) 구매” 시 업무처리 지연 등의 사유로 계약상대자에게 사비 9,450,760원을 우선 지급(‘19.07.15.)하고 회계 처리(‘19.12.) 시 본인 계좌로 해당 금액(9,450,760원) 수령
 - 조달금액과 관련자 수령금액이 일치하고 승인 후 지급된 사항으로 금품수수등에 대해서는 조사·고발 제외, 다만 향후 별도 조사 과정에서 금품수수등이 확인될 경우 「청탁금지법」 위반 등으로 조치 검토
- (기처분 이력) 2021년 제2차 행동강령 및 복무·보안 점검 “경고” 1회

3. 감사처분심의위원회 의견

아래 적시된 바와 같이 조사 결과 확인되고 관련자가 인정한 행위들은 소극 행정에 해당하고 외부기관에 갑질을 행사한 것으로 확인된 바 관련 규정에 따른 적절한 처분 필요

- 다만 자진신고된 부적절한 회계처리는 징계 시효 초과로 처분 대상에서

제외하나 해당 사안에 대해서는 기술원으로 **통보 조치 필요**

- ▶ 「적극행정 운영규정」 <별표 제1호>에 따른 **소극행정(적당처리, 업무태만)**
 - ① 이사 위탁용역 준공 미처리
 - ② 다수의 (수정)세금계산서 발급 요구 후 미처리
- ▶ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제22조의2제3호에 따른 **외부기관에 대한 갑질**
계약상대자의 2회에 걸친 대가 지급 요구에도 불구하고 미지급된 대가를 지급하지
아니하고 방치

4. 조치 요구사항

【**징계요구**】 한국수자원조사기술원장은 「적극행정 운영규정」에 명시된 **소극행정**과 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」을 위반하여 **외부기관에 갑질**을 행사한
관련자에게 향후 유사한 사항이 발생하지 않도록 “**징계**” 조치하시기 바랍니다.

【**현지조치**】 제1차 특정감사 중 계약상대자로부터 추가적인 대가 지급 요청이
발생함에 따라 감사부서와 경영지원실이 협의하여 **미지급된 11,030,000원은 지급**
완료되었습니다.(조치일 '23.03.23.)

【**통보사항**】 관련자가 자진신고한 “ADCP용 부대장비(노트북) 구매”의 부적절한
회계처리 사안과 관련된 일체의 행위는 **소극행정** 및 **회계처리 부적정**에 해당하나
「징계요령」 제4조의3제1항에 따라 **징계사유의 시효(3년)**가 **초과**되어 처분 대상
에서 **제외**되었습니다.